

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1239

8 de mayo de 2026

Presentado por el señor *Morales Rodríguez*

Coautores los señores Colón La Santa; la señora Pérez Soto; los señores Reyes Berríos, Rosa Ramos, Sánchez Álvarez y Santos Ortiz

Referido a la Comisión de Salud

LEY

Para enmendar el inciso (u) del Artículo 2 de la Ley 70-2017, conocida como la “Ley de Vigilancia de Receta de Medicamentos Controlados”; crear un nuevo Artículo 8 y reenumerar los Artículos 8, 9, 10, 11 y 12; a los fines de requerir que todo prescribiente deje constancia expresa en la receta de que verificó el Programa de Monitoreo de Recetas de Medicamentos Controlados (PDMP) previo a la prescripción de dichas sustancias; establecer un lenguaje uniforme de certificación; disponer excepciones limitadas en casos de emergencia o indisponibilidad del sistema; establecer responsabilidades administrativas; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La regulación de las sustancias controladas constituye uno de los retos más complejos en la intersección entre el derecho, la medicina y la política pública contemporánea. En Puerto Rico, al igual que en múltiples jurisdicciones de los Estados Unidos, el manejo de estas sustancias ha estado históricamente marcado por la necesidad de balancear dos intereses apremiantes, garantizar el acceso legítimo de los pacientes a tratamientos adecuados para el manejo del dolor y condiciones clínicas

severas; y prevenir el uso indebido, la dependencia, el desvío y las consecuencias adversas asociadas a la sobre prescripción de medicamentos controlados.

En respuesta a esta realidad, el Gobierno de Puerto Rico adoptó la Ley Núm. 70-2017, mediante la cual se estableció el Programa de Monitoreo de Recetas de Medicamentos Controlados (PDMP, por sus siglas en inglés), alineándose así con una tendencia regulatoria ampliamente adoptada en jurisdicciones estatales de los Estados Unidos. Este tipo de programas ha sido reconocido como una de las herramientas más efectivas para la prevención del abuso de opioides y la identificación temprana de patrones de riesgo clínico.

El PDMP constituye un sistema electrónico que permite a los profesionales autorizados acceder al historial de dispensación de sustancias controladas de un paciente, facilitando la identificación de conductas como el denominado doctor “shopping”, la duplicidad terapéutica y la combinación peligrosa de medicamentos, particularmente opioides y benzodiazepinas.

No obstante, la experiencia en Puerto Rico ha evidenciado que la mera existencia del sistema no garantiza su uso efectivo ni uniforme. Diversos estudios en jurisdicciones estatales han demostrado que los PDMP alcanzan su máxima eficacia únicamente cuando su consulta es obligatoria y verificable previo a la prescripción.

Esta Ley atiende dicha deficiencia mediante la imposición de un requisito claro y uniforme: que todo prescribiente consigne expresamente en la receta que verificó el PDMP previo a emitir una prescripción de sustancias controladas.

Desde una perspectiva de salud pública, esta certificación integra el PDMP como un paso inherente al acto médico, fortaleciendo la seguridad del paciente. Desde una óptica administrativa, facilita los procesos de validación y coordinación entre profesionales de la salud. Asimismo, se reconocen circunstancias excepcionales, tales

como emergencias médicas o fallas técnicas del sistema, permitiendo una excepción limitada siempre que el profesional deje constancia expresa de dicha imposibilidad.

En síntesis, esta legislación fortalece los mecanismos de prevención del abuso de sustancias controladas, promueve una práctica médica más segura y contribuye a un sistema de salud más coordinado y transparente.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el inciso (u) del Artículo 2 de la Ley Núm. 70-2017 conocida como “Ley de Vigilancia de Receta de Medicamentos Controlados” para que lea como sigue:

“Artículo 2.- Definiciones.

A los fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se expresa:

a) ...

b) ...

...

u) Programa o PDMP- es el Programa de Monitoreo de Recetas de Medicamentos Controlados.

...”

Sección 2.- Se crea un nuevo Artículo 8 de la Ley 70-2017, conocida como “Ley de Vigilancia de Receta de Medicamentos Controlados” para que lea como sigue:

“Artículo 8.- Certificación Obligatoria y Excepciones.

1 a) Todo prescribiente deberá verificar el PDMP previo a emitir una receta
2 para una sustancia o medicamento controlado y debe consignar la siguiente
3 certificación:

4 “Certifico que verifiqué el PDMP.”

5 b) A manera de excepción, en casos de emergencia o indisponibilidad, el
6 prescribiente deberá consignar:

7 “Certifico que no fue posible verificar el PDMP.”

8 c) Para efectos de este Artículo, se entenderá por “emergencia médica”
9 aquella situación en la que, a juicio clínico del prescribiente, la demora en
10 emitir la receta pudiera comprometer la salud, seguridad o continuidad de
11 cuidado del paciente. Se entenderá por “indisponibilidad del sistema” toda
12 interrupción, falla técnica, falta de acceso o condición operacional del PDMP
13 que impida razonablemente su consulta al momento de emitir la receta.

14 d) El prescribiente deberá documentar en el expediente clínico la razón por la
15 cual no fue posible verificar el PDMP.”

16 Sección 3. – Se reenumeran los Artículos 8, 9, 10, 11 y 12 de la Ley 70-2017,
17 conocida como “Ley de Vigilancia de Receta de Medicamentos Controlados” como
18 Artículos 9, 10, 11, 12 y 13, respectivamente, para que lean como sigue:

19 “Artículo 9. – Educación.

20 ...

21 Artículo 10. – Sanciones y Penalidades.

22 ...

Artículo 11. — Evaluación, Análisis e Informe.

...

Artículo 12. — Reglamentación.

...

Artículo 13. — Vigencia.

..."

Sección 4. — Reglamentación.

El Departamento de Salud, en conjunto con la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, adoptarán o enmendarán la reglamentación necesaria para cumplir con los propósitos de esta Ley dentro de un término no mayor de noventa (90) días a partir de su aprobación. Como parte de la reglamentación deberá establecerse:

- a) los medios aceptables de consignación de la certificación;
- b) circunstancias que podrán constituir emergencia médica o indisponibilidad de un prescribiente para verificar el PDMP;
- c) documentación de excepciones;
- d) mecanismos de auditoría orientados a detectar patrones de incumplimiento o discrepancias recurrentes;
- e) penalidades por patrón de incumplimiento;
- f) procedimiento aplicable cuando las recetas no contengan la certificación requerida;
- g) entre otros.

1 La falta de aprobación o la dilación en enmendar la reglamentación no impedirá
2 el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.

3 Sección 5. — Vigencia.

4 Esta Ley entrará en vigor noventa (90) días después de su aprobación.